

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5517/2542

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
นาย สุวัฒน์ ถาวรธรรมรัตน์

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208 วรรคสอง

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ว่า จำเลยไม่เคยได้รับหมายเรียกและสำเนา คำฟ้องคดีนี้มาก่อน หากจำเลยได้รับจะต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีอย่างแน่นอน เนื่องจากจำเลยไม่ได้เป็นหนี้ตามฟ้อง เอกสารที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยเป็นหนี้เป็น เอกสารปลอมที่โจทก์จัดทำขึ้นเอง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยต่อศาล คำพิพากษา ของศาลที่พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบตามเอกสารปลอมที่โจทก์นำสืบไปฝ่ายเดียวและ เชื่อว่าจำเลยมีภูมิสำเนาตามคำฟ้อง จึงไม่ชอบ ตามคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของ จำเลยดังกล่าวแม้จะมีข้อความระบุว่า เอกสารที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยเป็นหนี้เป็น เอกสารปลอม ก็เป็นการกล่าวเฉพาะเอกสารที่โจทก์อ้างว่าจำเลยเป็นหนี้ และ ข้อความในคำร้องของจำเลยมีความหมายแต่เพียงว่า พยานหลักฐานที่โจทก์สืบไม่ เป็นความจริงเท่านั้น คำร้องของจำเลยจึงมิได้โต้แย้งหรือคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้น ต้นว่าไม่ถูกต้องอย่างไร หรือหากมีการพิจารณาคดีใหม่แล้ว ศาลอาจพิพากษาให้ จำเลยชนะคดีได้อย่างไรคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยย่อมไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 วรรคสอง

---

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองหากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบ ให้ยึดเอาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์ หากขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ ขอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิเคราะห์คดีไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์หากจำเลยไม่ชำระหรือชำระไม่ครบก็ให้ยึดทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดนำเงินใช้หนี้โจทก์หากได้เงินไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยไม่สนใจขาดนัดพิจารณา อนุญาตให้พิจารณาใหม่

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยระบุชัดเจนแล้วว่าเอกสารฉบับใดปลอม และหากมีการพิจารณาใหม่ เอกสารที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยเป็นหนี้ยอมนำไปรับฟังให้จำเลยรับผิดชอบไม่ได้ ถือได้ว่าเป็นการคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 แล้วนั้น เห็นว่า จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ว่า "จำเลยไม่เคยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องคดีนี้มาก่อน หากจำเลยได้รับจะต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีอย่างแน่นอน เนื่องจากจำเลยไม่ได้เป็นหนี้ตามฟ้อง เอกสารที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยเป็นหนี้เป็นเอกสารปลอมที่โจทก์จัดทำขึ้นเอง ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยคำพิพากษา

ของศาลที่พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบตามเอกสารปลอม ที่โจทก์นำสืบไปฝ่ายเดียวและ  
เชื่อว่าจำเลยมีภูมิสำเนาตามคำฟ้อง จึงไม่ชอบ" ตามคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของ  
จำเลยดังกล่าวแม้จะมีข้อความระบุว่า เอกสารที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยเป็นหนี้เป็น  
เอกสารปลอม เป็นการกล่าวเฉพาะเอกสารที่โจทก์อ้างว่าจำเลยเป็นหนี้ หาใช่ไม่  
ปรากฏว่าเอกสารฉบับใดเป็นเอกสารปลอมดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ตามที่จำเลย  
ฎีกาก็ตาม แต่ข้อความในคำร้องของจำเลยดังกล่าวก็มีความหมายแต่เพียงว่า พยาน  
หลักฐานที่โจทก์สืบไม่เป็นความจริงในคำร้องของจำเลยมิได้โต้แย้งหรือคัดค้านคำ  
พิพากษาศาลชั้นต้นว่าไม่ถูกต้องอย่างไร หรือหากมีการพิจารณาคดีใหม่แล้ว ศาลอาจ  
พิพากษาให้จำเลยชนะคดีได้อย่างไร คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยไม่ชอบด้วย  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง

พิพากษายืน

(สภกนร กฤตยววงศ-ทองหล่อ โฉมงาม-ธำรงค์ศักดิ์ ชมะวรรณ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |